

1501781-97.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315644/2021 - DEL.POL.ELIAS

FAUSTO, 21490840 - DEL.POL.ELIAS FAUSTO, 404/21/508 - DEL.POL.ELIAS FAUSTO, 2315644

- DEL.POL.ELIAS FAUSTO

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19)

2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501781-97.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2315644/2021 - DEL.POL.ELIAS

FAUSTO, 21490840 - DEL.POL.ELIAS FAUSTO, 404/21/508 - DEL.POL.ELIAS FAUSTO, 2315644

- DEL.POL.ELIAS FAUSTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Everton Gonçalves dos Anjos

Vítima:

Saude Publica

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

14/10/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 15h30, verificou-se a presença do MM. Juiz RAFAEL

IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr(a). Corine Mireille Vincent Nimtz, DD. 2ª Promotora de

Justiça; presente a(o) ré(u) EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS, acompanhado de seu/sua defensor(a), o(a) Dr^(a). Stephanie Mazarino de Oliveira, OAB/SP 331.148. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada por meio virtual, com o uso da ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi/foram ouvida(s) a(s) testemunha(s) Flávio Rogério Penteado e Izaac dos Santos Souza, arroladas em comum, após o que foi o réu interrogado. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates." Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, com pena acima do mínimo, regime fechado. Com a palavra o(a) defensor(a), pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo absolvição do réu e, alternativamente, a desclassificação do tráfico para o artigo 28 da Lei 11.343/06. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, como narra a denúncia, no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Antônio de Castro, defronte ao Bar do Rogério, no Parque Balneário Carimã, na cidade de Elias Fausto, trazia consigo, 09 (nove) porções de cocaína e 17 (dezessete) porções de cocaína, na forma de crack, drogas destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito, sendo sua prisão convertida em preventiva por decisão de págs. 83/85. Denúncia ofertada às págs. 127/129, com notificação do réu às págs. 132. Foi-lhe nomeada defensora dativa, a qual apresentou defesa prévia às págs. 153/158, pugnando pelo reconhecimento da ilicitude da prova e pelo não recebimento da denúncia, bem como absolvição sumária e revogação da prisão preventiva decretada. Manifestação do Ministério Público às págs. 162/164, após o que a decisão de págs. 165/168 afastou as preliminares arguidas pela defesa, indeferiu a liberdade provisória do increpado, recebeu a denúncia e designou audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência para esta data, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. Citação do réu às págs. 204. Houve debates. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Inicialmente, consto que a preliminar de nulidade das provas produzidas já foi devidamente afastada às págs. 165/168. No mérito, o pedido penal condenatório deve ser julgado parcialmente procedente, com a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal. A materialidade delitativa ficou bem delimitada pelo auto de prisão em flagrante delito de págs. 01/19, boletim de ocorrência de págs. 06/08, auto de exibição e apreensão de págs. 09/10 e laudo de exame químico-toxicológico de págs. 119/121. A autoria é inconteste. Em sede policial, o réu nada disse. Nesta data, negou a propriedade das drogas, mas confirmou a posse de dinheiro, proveniente de trabalhos de jardinagem. Disse que os guardas encontraram os entorpecentes numa mata e lhe atribuíram a posse, o que não é verdade. Os guardas municipais narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando passaram pelo local dos fatos e avistaram o réu, o qual, ao avistar a viatura, apresentou nervosismo, optando eles pela abordagem. Em revista pessoal, encontraram na posse dele 09 (nove) porções de cocaína e 17 (dezessete) de crack, além de R\$ 84,00 em dinheiro (notas fracionadas). Em Juízo, confirmaram a versão, esclarecendo que as drogas estavam no bolso do réu e que o local da abordagem é conhecido como ponto de tráfico. Estes foram os relatos das testemunhas. Como se vê, não há provas cabais de que as drogas tinham finalidade mercantil. Não havia denúncia anônima prévia dando conta de eventual mercancia realizada pelo réu e ele foi flagrado sozinho na posse do entorpecente. A quantidade de drogas não era expressiva e o increpado permaneceu silente sobre os fatos na delegacia, negando nesta data até mesmo a propriedade do entorpecente. Apresentou versão contraditória ora afirmando que usava drogas, ora que não. Nota-

se, assim, que as provas coligidas são insuficientes para embasar um édito condenatório por tráfico drogas, com a certeza que se exige. Inegável, entretanto, que possuía o réu drogas em sua posse, caracterizando o crime de posse de drogas para consumo pessoal. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, condenando o réu EVERTON GONÇALVES DOS SANTOS ao cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 meses, à razão das 07 horas semanais, já que se trata de agente reincidente. Expeça-se alvará de soltura. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que assistido por defensor dativo. Expeça-se certidão de honorários em favor da patrona. Determino o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público irá recorrer desta sentença e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu não recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087 - A., digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito